

[처분요구서 : 1]

# 국립공원공단 상임감사

## 통보

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 제 목     | 계약 업무 추진 소홀         |
| 소 관 기 관 | △△△△△△△△            |
| 조 치 기 관 | △△△△△△△△            |
| 조 치 기 한 | 처분(요구)일로부터 각 1개월 이내 |
| 내 용     |                     |

### 1. 업무개요

△△△△△△△△은 청사 건물의 안전하고 효율적인 관리를 위하여 매년 생애 △△△ 청사관리 야간경비 위탁 용역을 추진하고 있으며, 수감기간 중 2023년, 2024년, 2025년 청사관리 야간경비 용역 입찰공고 및 계약을 시행하였다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정)제1항에 따르면 중소기업부장관은 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁제품으로 지정할 수 있으며, 동법 제7조(경쟁제품의 계약방법)제1항에 따라 공공기관의 장은 경쟁제품에 대하여는 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁

입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다.

또한, 동법 제7조의2(소기업 및 소상공인에 대한 경쟁제품 조달계약에 관한 특례)에 따라 공공기관의 장은 제7조제1항에도 불구하고 경쟁제품 중에서 중소벤처기업부장관이 지정한 물품 또는 용역<sup>1)</sup>에 대해서는 소기업 또는 소상공인만을 대상으로 하는 제한 경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결할 수 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

[표] 대상기간중 △△△△△△△△ 청사관리 야간경비 용역 입찰 현황

| 구분 | 공고명                         | 기초금액          | 입찰방법 | 입찰참가자격                                               | 비고 |
|----|-----------------------------|---------------|------|------------------------------------------------------|----|
| 1  | 2023년 △△△△△△△△ 청사관리 야간경비 용역 | 금107,463,048원 | 제한경쟁 | 지역제한, 소기업 및 소상공인, 직접생산증명서(시설물경비서비스, 9212159901)      |    |
| 2  | 2024년 △△△△△△△△ 청사관리 야간경비 용역 | 금114,836,520원 | 제한경쟁 | 지역제한, 중기업 및 소기업, 소상공인, 직접생산증명서(시설물경비서비스, 9212159901) |    |
| 3  | 2025년 △△△△△△△△ 청사관리 야간경비 용역 | 금115,781,400원 | 제한경쟁 | 지역제한, 중기업 및 소기업, 소상공인, 직접생산증명서(시설물경비서비스, 9212159901) |    |

※ 자료: △△△△△△△△ 제출자료 재구성

△△△△△△△△은 청사 건물의 안전하고 효율적인 관리를 위하여 수감기간 중 [표]과 같이 청사관리 야간경비 용역을 3차례 입찰공고하여 계약을 체결하였다.

해당 용역은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조에 따른 중소기업자간 경쟁제품(시설물경비서비스, 9212159901)이나, 동법 제7조의2에 따른 경쟁제품 중에서 중소벤처기업부장관이 지정한 물품 또는 용역(소기업 공동사업 우선구매 공고에 해당하는 물품 또는 용역)은 아니기에 입찰공고 시 중기업을 배제할 수는 없음에도,

2023년 △△△△△△△△ 청사관리 야간경비 용역 입찰공고시 공고문 내의 입찰참가 자격을 중기업은 제외하고 소기업·소상공인만으로 제한하여 계약을 추진한 사실이 있다.

1) 소기업 공동사업 우선구매 공고에 해당하는 물품 또는 용역

## 관련부서 의견

△△△△△△△△△은 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)